PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 2

PROCESSO PENAL E TRIBUNAL DO JÚRI (O EPICENTRO DAS SABATINAS)

Processo Penal e Tribunal do Júri

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas simulações de prova oral para a Magistratura, o **Processo Penal e o Tribunal do Júri** representam a disciplina de maior densidade e reprovação. As bancas testam a capacidade do candidato de transitar entre o sistema acusatório, as garantias fundamentais constitucionais (inviolabilidade de domicílio, presunção de inocência, não autoincriminação) e os precedentes vinculantes do STF e STJ.

Os cinco grandes eixos temáticos exigidos nas sabatinas compreendem:

1. **Tribunal do Júri (Procedimento Bifásico e Plenário)**: Estrutura da pronúncia/impronúncia/absolvição sumária, quesitação e a aglutinação no quesito absolutório genérico (art. 483 do CPP), soberania dos vereditos vs. apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (Tema 1087/STF) e execução imediata da pena (Tema 1068/STF).
2. **Sistemas de Prisões Cautelares e Medidas Alternativas**: Exigência de contemporaneidade dos fatos ensejadores do *periculum libertatis*, vedação estrita à decretação de preventiva de ofício pelo magistrado e cumulação de cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
3. **Garantias Constitucionais e Inviolabilidade de Domicílio**: Requisitos probatórios para o ingresso policial sem mandado judicial no flagrante delito, conceito de "fundadas razões", ônus estatal e a obrigatoriedade de gravação audiovisual ou câmeras corporais (RE 603.616/STF).
4. **Teoria das Nulidades e Provas Ilícitas**: *Pas de nullité sans grief*, teoria dos frutos da árvore envenenada (*fruits of the poisonous tree*), exceções da fonte independente e da descoberta inevitável, e desentranhamento de provas ilícitas por derivação.
5. **Justiça Consensual, ANPP e Alterações da Denúncia**: Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) e sua retroatividade até o trânsito em julgado, distingos procedimentais e práticos entre *Emendatio Libelli* (art. 383) e *Mutatio Libelli* (art. 384 do CPP).

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Tribunal do Júri, Quesitação e Recursos

- **Aglutinação das Teses e Quesito Genérico**: *"Candidato, a aglutinação de todas as teses defensivas no quesito genérico absolutório ('O jurado absolve o acusado?') trouxe efetiva simplificação ao Júri ou violou a transparência e a plenitude de defesa? Como o senhor avalia a formação de maioria sem tese unificada?"*.
- **Apelação e Soberania dos Vereditos (Tema 1087/STF)**: *"O Ministério Público pode interpor recurso de apelação com base na alínea 'd' do art. 593, III, do CPP quando o Conselho de Sentença absolve o réu pelo quesito genérico? Esse recurso viola a soberania dos vereditos do artigo 5º, XXXVIII, 'c', da CF?"*.
- **Prisão Imediata no Júri (Tema 1068/STF)**: *"Proferida a sentença condenatória no Plenário do Júri, o magistrado presidente deve determinar a prisão imediata do réu, independentemente do quantum da pena fixada? Qual o fundamento do STF no Tema 1068?"*.

- **Proibição da Legítima Defesa da Honra (ADPF 779/STF)**: *"Qual a posição do STF sobre a sustentação da tese da legítima defesa da honra no Júri? Se a defesa invocar essa tese por via oblíqua em Plenário, qual a postura que o magistrado deve adotar?"*.

Eixo B: Prisões Cautelares e Medidas Alternativas

- **Contemporaneidade e Atualidade da Preventiva**: *"Doutor, a exigência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva refere-se à data da prática do fato delituoso ou aos fatos ensejadores da necessidade da custódia (periculum libertatis)?"*.
- **Decretação de Prisão de Ofício pelo Juiz**: *"O magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante ou durante a instrução processual, pode decretar a prisão preventiva de ofício sem provocação do Ministério Público ou da Polícia Judiciária?"*.
- **Cumulação e Cautelares Atípicas**: *"É possível acumular medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP com a prisão preventiva? O rol do art. 319 é taxativo ou exemplificativo?"*.

Eixo C: Inviolabilidade de Domicílio e Busca e Apreensão

- **Ingresso Policial sem Mandado em Domicílio (RE 603.616/STF)**: *"Quais os requisitos e o estândar probatório exigidos pelo STF para que policiais ingressem em residência sem mandado sob a alegação de flagrante delito? A intuição ou a fuga do indivíduo justificam o ingresso?"*.
- **Consentimento do Morador e Gravações Câmeras Corporais**: *"Como deve ser comprovado o consentimento do morador para o ingresso da autoridade policial na residência e qual o impacto da ausência de gravação audiovisual segundo o STF?"*.

Eixo D: Nulidades, Provas Ilícitas e Frutos da Árvore Envenenada

- **Provas Ilícitas por Derivação e Nulidade de Mandado**: *"Se um mandado de busca e apreensão domiciliar for declarado nulo por falta de fundamentação, a expressiva quantidade de drogas apreendida no local pode ser aproveitada com base na figura do crime permanente?"*.
- **Exceções à Ilicitude da Prova**: *"Quais são as exceções acolhidas pelo Código de Processo Penal (art. 157, § 1º) que permitem o aproveitamento de provas derivadas de uma ilícita?"*.

Eixo E: Acordo de Não Persecução Penal e Alteração da Denúncia

- **Retroatividade do ANPP (art. 28-A do CPP)**: *"O Acordo de Não Persecução Penal retroage para beneficiar processos em andamento? Qual é o marco temporal definitivo estabelecido pelo Pleno do STF?"*.
- **Diferença entre Emendatio e Mutatio Libelli**: *"Diferencie a Emendatio Libelli (art. 383 do CPP) da Mutatio Libelli (art. 384 do CPP). Em qual delas é necessária a remessa ao Ministério Público para aditamento e qual a aplicação analógica do art. 28 do CPP?"*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Inimputabilidade e Absolvição Sumária no Júri**:
   - *A Pegadinha*: A banca induz o candidato a afirmar que o juiz sumariamente absolverá o réu inimputável (com aplicação de medida de segurança) em qualquer situação no Júri.

- *A Solução*: O magistrado só pode absolver sumariamente o inimputável se a inimputabilidade for a **única tese defensiva** sustentada em memoriais. Se houver outras teses (como legítima defesa ou negativa de autoria), o réu deve ser pronunciado para submeter todas as teses ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência e prejuízo ao réu que busca a absolvição própria.

2. **Prisão de Ofício na Audiência de Custódia ou Instrução**:
   - *A Pegadinha*: O examinador pergunta se o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício quando constatar a extrema periculosidade do réu durante a audiência.
   - *A Solução*: Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), o sistema acusatório veda peremptoriamente a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz em qualquer fase (seja no inquérito, na audiência de custódia ou no curso do processo), exigindo-se sempre provocação do MP, do querelante ou representação da autoridade policial.
3. **Crime Permanente e Mandado de Busca Nulo**:
   - *A Pegadinha*: O examinador afirma que por ser o tráfico de drogas um crime permanente, a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão não contamina a apreensão das drogas.
   - *A Solução*: A busca domiciliar ilícita (sem fundamentação idônea ou fundadas razões) contamina todas as provas dela decorrentes por força da **Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada** (*art. 157, § 1º, do CPP*). O estado de flagrância no crime permanente não valida o ingresso ilegal prévio no domicílio.
4. **Mutatio Libelli em Segunda Instância**:
   - *A Pegadinha*: Questionar se o Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação, pode aplicar a *Mutatio Libelli* quando restar demonstrado elemento novo na instrução.
   - *A Solução*: A *Mutatio Libelli* (art. 384 do CPP) **não pode ser aplicada em 2º Grau de jurisdição** (*Súmula 453 do STF*), pois exige o aditamento da denúncia e a reabertura de instrução sob o crivo do contraditório. Apenas a *Emendatio Libelli* (art. 383 do CPP) é admitida em 2º Grau.

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Tribunal do Júri (Soberania dos Vereditos x Apelação do MP no Quesito Genérico - Tema 1087/STF)

Pergunta da Banca: *Excelência, o Ministério Público pode interpor recurso de apelação fundado no art. 593, III, 'd' do CPP contra sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença com base no quesito genérico absolutório? Essa apelação afronta a soberania dos vereditos?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a resposta é **afirmativa**. É perfeitamente cabível a interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público com fundamento na alínea 'd' do inciso III do artigo 593 do CPP, mesmo quando a absolvição do réu ocorrer mediante a resposta afirmativa ao quesito genérico absolutório do artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal."

2. **Fundamentação Legal e Constitucional**: "Esta questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do **Tema 1087 da Repercussão Geral**. O STF fixou a tese de que a apelação ministerial fundamentada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos não viola a cláusula constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da CF/88)."
3. **Posição da Doutrina e Jurisprudência**: "Conforme o entendimento consolidado da Suprema Corte, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri possui caráter relativo e não se confunde com o arbítrio desregrado dos jurados. Se o Tribunal de Justiça acolher o recurso, ele **não reformará a decisão para condenar o réu** — o que violaria o juiz natural da causa —, mas tão somente anulará o julgamento e determinará a submissão do acusado a um novo Plenário perante um novo Conselho de Sentença, preservando a intimidade dos jurados e o contraditório."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, na condução dos feitos perante a Vara do Júri, o magistrado garantirá que o quesito genérico cumpra sua função de simplificação procedimental, assegurando às partes o direito ao duplo grau de jurisdição relativo e velando pela higidez probatória das decisões populares."

Modelo B — Garantias Constitucionais (Inviolabilidade de Domicílio - RE 603.616/STF)

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, quais são os requisitos constitucionais e o estândar probatório exigidos pelos Tribunais Superiores para a validade do ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial sob a justificativa de flagrante delito?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o ingresso forçado da autoridade policial em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração prévia de **fundadas razões (justa causa)** amparadas em elementos objetivos e concretos indicativos de situação de flagrante delito no interior da residência."
2. **Fundamentação Legal e Constitucional**: "A regra insculpida no **artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal** consagra a casa como asilo inviolável do indivíduo, ressalvadas as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia. No julgamento do **RE 603.616/STF (Tema 280/RG)**, o Plenário da Suprema Corte fixou que a entrada forçada sem mandado só é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas *a posteriori*."
3. **Posição da Jurisprudência (STF e STJ)**: "A jurisprudência do STF e da 6ª Turma do STJ pacificou que a mera intuição policial, o nervosismo ou a fuga do indivíduo ao avistar a viatura **não constituem fundadas razões**. Ademais, caso o ingresso seja fundamentado no consentimento do morador, incide sobre o Estado o ônus probatório de demonstrar a voluntariedade da autorização, exigindo-se **declaração assinada com testemunhas e, preferencialmente, gravação áudio e vídeo / câmeras corporais**, sob pena de ilicitude da prova e de todas as suas derivadas (art. 157, § 1º, CPP)."
4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, na análise das prisões em flagrante e das ações penais, o magistrado desentranhará as provas decorrentes do ingresso domiciliar arbitrário, atenta a necessidade de coibir abusos estatais e tutelar o direito fundamental à intimidade e ao asilo domiciliar."

Modelo C — Processo Penal (Emendatio Libelli vs. Mutatio Libelli)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, estabeleça a distinção fundamental entre a Emendatio Libelli e a Mutatio Libelli. Explique as providências formais que o juiz deve adotar em cada instituto e se cabe a sua aplicação em 2º Grau de Jurisdição.*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a diferença ontológica reside na alteração dos fatos: na **Emendatio Libelli** (art. 383 do CPP), o magistrado apenas altera a classificação jurídica de fatos já devidamente narrados na denúncia; na **Mutatio Libelli** (art. 384 do CPP), surgem elementos de prova durante a instrução que revelam fato novo ou circunstância elementar não descrita na inicial acusatória."
2. **Fundamentação Legal e Procedimental**: "Pela *Emendatio Libelli*, vora a máxima do *jura novit curia* e o réu se defende dos fatos narrados, podendo o juiz, de ofício e na própria sentença, atribuir a correta definição jurídica. Já na *Mutatio Libelli*, em homenagem ao sistema acusatório e à ampla defesa, o juiz **não pode condenar de imediato**: deve determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para aditamento da denúncia no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação analógica do artigo 28 do CPP caso o órgão ministerial se recuse."
3. **Jurisprudência dos Tribunais Superiores**: "Em relação à aplicação em 2º Grau, a *Emendatio Libelli* pode ser realizada pelo Tribunal no julgamento da apelação. Todavia, a *Mutatio Libelli* é **absolutamente vedada em 2º Grau**, conforme consolida a **Súmula 453 do STF**, sob pena de flagrante violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, ao proferir a decisão, o magistrado observará estritamente o princípio da correlação entre a imputação e a sentença, franqueando às partes o contraditório substancial perante a inovação fática."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 2

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Execução Imediata no Júri	Exigia pena igual ou superior a 15 anos de reclusão (art. 492, I, 'e', do CPP do Pacote Anticrime).	**STF (Tema 1068/RG)**: A soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF) autoriza a **execução imediata da pena** imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do *quantum* da pena aplicada.
Apelação do MP no Quesito Genérico	Sustentava-se que a absolvição genérica por íntima convicção era irrecorrível pelo MP.	**STF (Tema 1087/RG)**: É **cabível recurso de apelação** do MP por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', CPP), não violando a soberania do Júri.
Prisão Preventiva de Ofício	O juiz podia decretar prisão preventiva de ofício durante o processo ou inquérito.	**STF e STJ**: **Proibição absoluta**. O Pacote Anticrime extirpou a decretação de ofício pelo magistrado em qualquer fase processual, sob pena de violação do sistema acusatório.
Retroatividade do ANPP	Limita-se o oferecimento do ANPP à fase pré-processual / antes do recebimento da denúncia.	**STF (HC 185.068/Pleno)**: O ANPP (art. 28-A do CPP) retroage aos processos em andamento **até o trânsito em julgado** da sentença condenatória.

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Busca Domiciliar e Consentimento	Bastava o testemunho verbal dos policiais comprovando a autorização do morador.	**STJ (6ª Turma) e STF**: Exige-se **comprovação escrita ou gravação áudio e vídeo / câmeras corporais** do consentimento, ônus do Estado sob pena de nulidade da prova.